

1500060-07.2021.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... que o local não é conhecido pelo tráfico de drogas.

Apesar do teor das provas colhidas na fase inquisitorial, não houve confirmação das declarações em juízo, sob o crivo do contraditório acerca do tráfico de entorpecentes.

O conjunto probatório não dá a certeza de que a droga se destinava ao tráfico e não ao uso, deixando razoável dúvida quanto a tal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500060-07.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500060-07.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3002662/2021 - 01º D.P. AMERICANA,

15606722 - 01º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006, porque, na data e local descritos na denúncia, trazia consigo, para o fim de consumo de terceiros, substância entorpecente (14 porções da droga conhecida como CRACK - derivada da cocaína, pesando 2,2 gramas) que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A denúncia de fls. 103/104 foi recebida em 02 de dezembro de 2021.

O réu foi citado (fls. 196), apresentando defesa (fls. 184/188). Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas. O réu deixou de comparecer ao interrogatório, tornando-se revel (fls. 191/192, 205 e fls. 206).

Em seus memoriais (fls. 210/214), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade dos delitos requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

O Doutor Defensor do réu (fls. 217/219), requereu a absolvição por falta de provas, ou a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade de delito resta demonstra pelos laudos de fls. 25/27.

A autoria do porte da substância, com relação ao réu, é indubitosa. O réu nem sequer se dignou em comparecer em Juízo para dar sua versão dos fatos. Ocorre que ouvido na Delegacia (fls. 02) confirmou ser usuário de substância entorpecente, e que a droga era para consumo próprio.

Tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, os policiais militares informaram que se encontravam em patrulhamento, em vistas de um roubo. Narraram que visualizaram o réu, o qual possuía características semelhantes, e efetuaram a abordagem. Em revista pessoal, localizaram a substância entorpecente em sua boca. Indagado, o réu alegou que a droga era para uso pessoal. Por fim, informaram que o local não é conhecido pelo tráfico de drogas.

Apesar do teor das provas colhidas na fase inquisitorial, não houve confirmação das declarações em juízo, sob o crivo do contraditório acerca do tráfico de entorpecentes.

O conjunto probatório não dá a certeza de que a droga se destinava ao tráfico e não ao uso, deixando razoável dúvida quanto a tal fato.

Ainda, a prova produzida indica a realização de diligência em razão de delito de roubo, e a localização da droga em posse do réu, com sua confirmação relativa ao porte de entorpecentes. No mais, conforme informado pelos policiais, e pelo ofício de fls. 42, o local não é conhecido como ponto de tráfico e, por fim, não foi relatada a efetiva visualização de qualquer ato relacionado a mercancia de entorpecentes. Desta forma, não há como afirmar-se que as drogas que o réu trazia consigo eram destinadas ao tráfico e não ao uso próprio.

Assim, não há a certeza necessária para a prolação de uma sentença condenatória, pois não há como afirmar que a droga se destinava à venda e não ao mero uso.

Portanto, sendo as provas insuficientes para se atribuir ao réu, nestes autos, a prática do delito de tráfico, havendo a possibilidade de que a droga era portada para seu próprio uso, a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes é medida de rigor.

Desta forma, relativo ao porte de entorpecentes, não existe, nos autos, qualquer causa que exclua a ilicitude ou a culpabilidade, e ficou provado que o réu, consciente e voluntariamente, portava ou guardava, para consumo pessoal substância entorpecente, sem autorização legal ou regulamentar, estando, portanto, incurso nas

penas do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Pelas provas colhidas nos autos, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena, relativo ao porte de entorpecentes.

Na época dos fatos réu era tecnicamente primário. Assim sendo, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena do réu em advertência sobre os efeitos das drogas, prevista no inciso I, do artigo 28, da Lei nº. 11.343/2006, considerando-se a atenuante da menoridade e da confissão espontânea (art. 65, inc. I e inc. III, "d", do CP).

À míngua de outras circunstâncias a serem consideradas, torno a pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, como incurso no artigo 28, inciso I, da Lei nº. 11.343/2006.

O réu poderá apelar em liberdade.

P. I. C.

Americana, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA